

1500141-38.2021.8.26.0315

Classe: Ação Penal - Procedimento Sumaríssimo

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: ELIANE CRISTINA CINTO

Comarca: Laranjal Paulista

Foro: Foro de Laranjal Paulista

Vara: Juizado Especial Cível e Criminal

Data de Disponibilização: 20/10/2022

... DE RECURSO PRÓPRIO. NÃO CABIMENTO. TRÁFICO DE DROGAS. CONDENAÇÃO CONFIRMADA PELO TRIBUNAL A QUO. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO. IMPROPRIEDADE DA VIA ELEITA. ALEGAÇÃO DE PROVA ILÍCITA. CONDUTA FLAGRADA POR GUARDAS MUNICIPAIS. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. RÉU REINCENTE. ÚNICA CONDENAÇÃO PARA AGRAVAR A PENA E NEGAR A APLICAÇÃO DA MINORANTE DO TRÁFICO. BIS IN IDEM. NÃO OCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Laranjal Paulista

Foro de Laranjal Paulista

Juizado Especial Cível e Criminal

Avenida Prefeito Hermelindo Pillon, s/nº, Laranjal Paulista-SP - cep 18500-000

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1500141-38.2021.8.26.0315 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500141-38.2021.8.26.0315

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Sumaríssimo - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Inquérito Policial, Inquérito Policial, Boletim de Ocorrência, Portaria - 2135232/2021 - DEL.POL.LARANJAL PAULISTA, 12609775 - DEL.POL.LARANJAL PAULISTA, 197/21/208 - DEL.POL.LARANJAL PAULISTA, 2135232 - DEL.POL.LARANJAL PAULISTA

Autor:

Justiça Pública

Réu:

WAGNER ROCHA GERMANO DE OLIVEIRA JUNIOR

Juíza de Direito: Dr(a). ELIANE CRISTINA CINTO

Vistos.

Dispensado o relatório, nos termos do artigo 38 da Lei 9.099/95.

DECIDE-SE.

Consta que no dia 27 de março 2021, por volta da 11h44min, na Avenida Prefeito Hermelindo Pillon, Jardim Elite, nesta cidade e Comarca de Laranjal Paulista, o denunciado WAGNER ROCHA GERMANO DE OLIVEIRA JUNIOR, trazia consigo drogas, para consumo pessoal, consistentes em 02 "tabletes" de maconha, com peso líquido de 14,40 gramas, e 03 "pinos" com cocaína, com peso líquido de 1,51 gramas, conforme auto de exibição e apreensão a fls. 12 e laudo de exame químico-toxicológico definitivo a fls. 16/20, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Em relação à preliminar de irregularidade na atuação da guarda municipal: Sabe-se que o art. 301 do Código de Processo Penal prevê expressamente que

“qualquer do povo poderá e as autoridades policiais e seus agentes deverão prender quem quer que seja encontrado em flagrante delito”.

Os guardas civis municipais, em que pese atuem diretamente sobre o patrimônio municipal, possuem legitimidade para efetuar a prisão em flagrante, amparados pelo princípio da autodefesa da sociedade e, portanto, nenhuma ilegalidade recai sobre sua atuação no feito em tela.

Sobre o assunto, confira:

PENAL. PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. NÃO CABIMENTO. TRÁFICO DE DROGAS. CONDENAÇÃO CONFIRMADA PELO TRIBUNAL A QUO. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO. IMPROPRIEDADE DA VIA ELEITA. ALEGAÇÃO DE PROVA ILÍCITA. CONDUTA FLAGRADA POR GUARDAS MUNICIPAIS. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. RÉU REINCIDENTE. ÚNICA CONDENAÇÃO PARA AGRAVAR A PENA E NEGAR A APLICAÇÃO DA MINORANTE DO TRÁFICO. BIS IN IDEM. NÃO OCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE MANIFESTA ILEGALIDADE. WRIT NÃO CONHECIDO. [...] III - O reconhecimento de nulidades no curso do processo penal reclama uma efetiva demonstração do prejuízo à parte, sem a qual prevalecerá o princípio da instrumentalidade das formas positivado pelo art. 563 do CPP (pas de nullité sans grief). IV - Firme o entendimento jurisprudencial deste Superior Tribunal de Justiça no sentido deque: "Nos termos do artigo 301 do Código de Processo Penal, qualquer pessoa pode prender quem esteja em flagrante delito, razão pela qual não há qualquer óbice à sua realização por guardas municipais. Precedentes." (HC 357.725/SP, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, DJe 12/5/2017). [...] (STJ, HC 480.676/SP, Rel. Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, j. 21/03/2019).

Em que pese controversa a extensão das atribuições dos guardas municipais, havendo, inclusive, Recurso Extraordinário sobre o tema, cuja repercussão geral foi reconhecida (RE 608.588/SP, Rel. Min. Luiz Fux), extrai-se do artigo 301 do Código de Processo Penal que qualquer do povo poderá prender quem quer se encontre nas hipóteses de flagrância do artigo 302, e que as autoridades policiais têm o dever de realizar o flagrante.

Assim, embora a guarda municipal não se enquadre no conceito de “autoridade policial”, inequivocamente tem aptidão para realizar o flagrante facultativo. Com efeito, a situação flagrancial restou devidamente comprovada no caso em pauta, conforme se depreende dos depoimentos prestados em solo policial pelos GCMS que efetuarão a prisão do réu e a apreensão das drogas.

Restou consignado no termo circunstanciado lavrado, que a Guarda Civil Municipal estava em serviço de barreira sanitária em razão da pandemia do COVID-19 e, nessa notou que o réu estava nervoso e em vistoria no veículo localizaram os entorpecentes apreendidos.

No mérito, a acusação é procedente.

A materialidade delitativa restou demonstrada pelo boletim de ocorrência nº197/2021 (fls.04/06), pelo auto de exibição e apreensão (fls.12), pelo laudo pericial de exame químico-toxicológico dos entorpecentes (fls.16/20).

A autoria também restou demonstrada

O guarda civil municipal Roseval Wilson Fernandes narrou que estavam realizando barreira sanitária em razão da pandemia do COVID-19 e o réu, conduzindo uma motocicleta, aparentou nervosismo. Além disso, o lacre da placa da motocicleta que conduzia estava rompido. Em razão disso, resolveram pela abordagem e com ele localizaram os entorpecentes que foram apreendidos. O réu, no momento da localização dos entorpecentes, disse que era para uso e que acabara de adquirir, indicando o ponto de venda de drogas. Em razão da localização dos entorpecentes, conduziram o réu para a delegacia de polícia.

Ainda que pequena a quantidade, houve ofensa do bem jurídico tutelado pela norma – a saúde pública – não podendo o Poder Judiciário, por simples política criminal, valer-se da condição de legislador e descriminalizar condutas punidas com pena diferente da privativa de liberdade.

Não há, pois, que se falar na aplicação do princípio da intervenção mínima. Em razão da quantidade da droga apreendida e tendo em vista a afirmação do acusado de que é usuário de drogas, tem-se que o entorpecente se destinava ao seu consumo pessoal.

Cabe ressaltar que presente a hipótese do artigo 28, § 4º da Lei n. 11.343/06, vez que a Folha de Antecedentes em fls. 54/57 confirma a reincidência do acusado.

Isto posto e considerando o que mais dos autos consta, JULGA-SE PROCEDENTE a pretensão punitiva estatal e condena-se WAGNER ROCHA GERMANO DE OLIVEIRA JÚNIOR (RG n. 71.172.359), como incurso nas penas do artigo 28 da Lei n. 11.343/06 à pena de oito (8) meses de prestação de serviços à comunidade.

Ao Juízo da Execução, após o trânsito em julgado desta decisão, em audiência admonitória a ser designada, caberá indicar a entidade beneficiada com a prestação de serviços.

Transitado em julgado, lance-se o nome do réu no Rol dos Culpados.

Oficie-se ao Instituto de Criminalística e Delegacia de Polícia autorizando a incineração das drogas apreendidas, nos termos da lei, remetendo-se o auto a este juízo.

P.I.C.

Laranjal Paulista, 20 de outubro de 2022.

ELIANE CRISTINA CINTO
JUÍZA DE DIREITO

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA